

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
אביגדור ליברמן
עודד פורר
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5003/25/פ

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – איסור על גביית תשלומי הורים), התשפ"ה–2024

תיקון סעיף 6 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹, בסעיף 6 –

(1) בסעיף קטן (ד), במקום הסיפה החל במילים "ואולם רשות החינוך המקומית" יבוא "רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו התלמיד לומד, ולעניין מוסד חינוך שאינו רשמי – רשות החינוך המקומית כאמור או בעל המוסד, לא יגבו מתלמיד או מהוריו תשלום או החזר הוצאות עבור אספקה או עבור שירותים שהם נותנים לתלמיד נוסף על השירותים אשר השר הגדיר אותם בתקנות כשירותים מקובלים, ולא יתנו את רישומו של תלמיד למוסד חינוך רשמי בתשלום כלשהו, והכל למעט דמי ביטוח תאונות אישיות לפי סעיף קטן (ד1)";

(2) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא "ואולם, רשות חינוך מקומית או מוסד חינוך רשמי לא יתנו את רישום התלמיד למוסד חינוך רשמי בהתחייבות ההורים לשלם עבור תוכנית לימודים נוספת לפי הסעיף האמור או כל תשלום אחר".

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא חזרה לעיקרון החיוני של חינוך חינוך במדינת ישראל. הזכות לחינוך חובה חינוך עוגנה בסעיף 6 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן – חוק לימוד חובה), כאשר חוק לימוד חובה וחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 (להלן – חוק חינוך ממלכתי), מבוססים על העיקרון כי לימודים במוסדות חינוך רשמיים ניתנים מטעם המדינה ובמימונה המלא.

אין צורך במומחיות גדולה כדי להבין את ההשלכות הקשות של ההיתר שהעניק משרד החינוך למוסדות חינוך לגבות תשלומי הורים גבוהים. היתר זה מאפשר לבתי הספר לגבות לעתים למעלה מ-10,000 שקלים חדשים בשנה, המשמשים לתשלום עבור מקצועות לבגרות ולימודי יסוד, תשלום שכאמור הפך לתנאי קבלה לשורותיהם.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק לימוד חובה ולאסור על רשויות החינוך המקומיות ומוסדות החינוך לגבות תשלומי הורים עבור אספקה ושירותים נוספים לרבות תשלומים עבור השאלת ספרי לימוד וארוחות יומיות (המאושרים היום בידי ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה).

בנוסף, מוצע לאסור על התניית ההרשמה של תלמיד למוסד חינוך רשמי בהתחייבות של הוריו לשלם תשלום כלשהו, לרבות עבור תכנית לימודים נוספת (תל"ן) לפי סעיף 8 לחוק חינוך ממלכתי.

מדי שנה סוגיית תשלומי ההורים עולה בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, לצורך אישור חלק מתשלומי ההורים, הנדרש לפי חוק לימוד חובה, ומעוררת התנגדות עקרונית ומחלוקות רבות. על פי רוב הנושא מובא לפתחה של הוועדה בסמוך לפתיחת שנת הלימודים והוועדה נאלצת לאשר את תשלומי ההורים בכדי לא לעקב את תחילת שנת הלימודים או לפגוע בפתיחתה, ובסופו של דבר נגרמת פגיעה בתלמידים ובהוריהם.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/4584/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשפ"ה (11.11.2024)